

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1726/2530

พนักงานอัยการ จังหวัดกระบี่
นายจรูญ กระบี่น้อย
บริษัทจุติพาณิชย์ จำกัดฯ

โจทก์
จำเลย
ผู้ร้อง

ป.อ. มาตรา 36

ผู้ร้องเป็นเจ้าของรถยนต์ของกลาง ได้ให้ ส. เข้าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวไป ต่อมาจำเลยขอยืมรถยนต์จากส.ไปใช้ในการกระทำผิด ผู้ร้องทราบจาก ส. และจำเลยว่า จำเลยนำรถยนต์ไปใช้ในการกระทำผิดแต่กลับตกลงให้จำเลย และ ส. ชำระค่าเช่าซื้อต่อมาโดยมิได้บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ แสดงว่าผู้ร้องมีเจตนาเพียงที่จะได้รับค่าเช่าซื้อตามสัญญาเท่านั้น เมื่อผู้ร้องมาร้องขอรถยนต์ของกลางคืนจึงเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์แก่ผู้เช่าซื้อและจำเลยที่จะได้รับรถยนต์ของกลางกลับไปภายหลัง ตามพฤติการณ์ถือว่าผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจในการกระทำผิดด้วย จึงไม่มีสิทธิขอของกลางคืน(ที่มา-ส่งเสริม)

กรณีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยฐานมีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในความครอบครองดัดยมิได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ. 2484 มาตรา 48, 73, 74, 84 ทวิ ให้ปรับ 200 บาท ริบไม้และรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-0778 กระบี่ 85 ของกลาง

ผู้ร้องร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ของกลาง ได้ให้นายสมควร รongรัตน์ เข้าซื้อไป การที่จำเลยนำรถยนต์ของกลางไปใช้ในการกระทำความผิดผู้ร้อง มิได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจด้วย ขอให้คืนรถยนต์ของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์คัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริง เป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของรถยนต์ของกลาง แล้ววินิจฉัยว่า "...เห็นว่าเมื่อผู้ร้องทราบจากนายสมมาศและจำเลย ว่าจำเลยนำรถยนต์ของกลางไปใช้กระทำความผิดและตรวจยึดไปเป็นของกลางแล้ว ผู้ร้องหาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาเข้าซื้อไม่ แต่ผู้ร้องกับจำเลยกลับตกลงกันยอมให้จำเลยชำระค่าเข้าซื้อต่อไปจนครบและต่อมานายสมมาศเป็นผู้ผ่อนชำระค่าเข้าซื้อแทนจำเลย รวม 7 งวดเป็นเงิน 38,600 บาทแล้วคงค้างชำระอีกเพียง 35,200 บาท พฤติการณ์ของผู้ร้องดังกล่าวผู้ร้องเจตนาที่จะได้รับชำระค่าเข้าซื้อตามสัญญาเท่านั้น การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลคืนรถยนต์ของกลางแก่ผู้ร้องจึงเห็นได้ว่าเพื่อประโยชน์แก่ผู้เข้าซื้อและจำเลยผู้กระทำความผิดในการที่จะได้รับรถยนต์ของกลางไปจากผู้ร้องในภายหลัง เป็นพฤติการณ์ที่แสดงว่าผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจในการที่จำเลยกระทำความผิดด้วยผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิขอให้ศาลสั่งคืนรถยนต์ของกลางแก่ผู้ร้อง"

พิพากษายืน

(ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1.การร้องขอคืนของกลางโดยอ้างว่า ผู้ร้องเป็นผู้ให้เข้าซื้อทรัพย์สินที่ถูกยึด ศาลฎีกาถือตลอดมาว่าผู้ให้เข้าซื้อเป็นเจ้าของที่แท้จริงตามมาตรา 36 แห่งประมวลกฎหมายอาญา เมื่อไม่รู้เห็นเป็นใจในการกระทำผิด ก็ย่อมร้องขอคืนของกลางได้ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1002/2503 จำเลยเข้าซื้อรถจักรยานยังชำระค่าซื้อไม่ครบ จำเลยนำจักรยานไปออกวางวัลสลากกินรวบโดยผู้ให้เข้าซื้อไม่รู้เห็นด้วย ดังนี้กรรมสิทธิ์ในรถจักรยานยังเป็นของผู้ให้เข้าซื้ออยู่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 572 ผู้ให้เข้าซื้อร้องขอคืนของกลางได้ (มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1567/2513 และที่ 1264/2522 วินิจฉัยตาม) ในกรณีกลับกัน หากผู้เข้าซื้อจะเป็นผู้มาร้องขอทรัพย์สินที่ถูกยึดคืนย่อมกระทำมิได้เพราะตนยังมิได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น จึงมิใช่เจ้าของที่แท้จริงตามมาตรา 36 ของประมวลกฎหมายอาญา 2. ในบางกรณีข้อเท็จจริงปรากฏอยู่เนื่อง ๆ ว่า ผู้ให้เข้าซื้อได้ร้องขอของกลางคืนเพื่อประโยชน์ของผู้เข้าซื้อหรือจำเลยผู้กระทำผิดนั่นเอง กรณีทำนองนี้ ผู้ให้เข้าซื้อจะอาศัยคุณสมบัติที่ตนมีอย่างครบถ้วนตามมาตรา 36 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ร้องขอคืนของกลางแล้วมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้เข้าซื้อหรือจำเลย (ในกรณีที่เป็นผู้เข้าซื้อช่วง) ไปพฤติการณ์เช่นนี้ ศาลฎีกาเห็นว่าการร้องขอคืนของกลางของผู้ให้เข้าซื้อเป็นการใช้สิทธิทางศาลโดยไม่สุจริตดังเช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1528/2522 ผู้ให้เข้าซื้อ

รถยนต์ขาคืนรถที่ศาลสั่งริบโดยผู้ให้เช่าซื้อมิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำผิดแต่ผู้ให้เช่าซื้อประสงค์เพียงค่าเช่าซื้อที่ค้างอยู่ 8 งวด ส่งชำระแล้ว 22 งวด ผู้ให้เช่าซื้อยอมให้ผู้เช่าซื้อใช้ชื่อผู้ให้เช่าซื้อบังหน้าขอคืนของกลางเป็นการใช้สิทธิทางศาลโดยไม่สุจริต คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 546/2529 ผู้ร้องได้ให้จำเลยเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไปแล้วจำเลยใช้รถนั้นเป็นพาหนะทำการวิ่งราวทรัพย์สินศาลลงโทษจำเลยและริบรถเมื่อจำเลยยังค้างชำระค่าเช่าซื้อและสัญญาเช่ายังไม่ได้เลิกกัน ผู้ร้องมายื่นคำร้องขอรับรถของกลางคืนก็เพราะญาติของจำเลยขอร้องและผู้ร้องมีเจตนาเพียงที่จะได้รับชำระเงินค่าเช่าซื้อตามสัญญาเท่านั้น เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของจำเลยเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ผู้ร้องไม่มีสิทธิขอให้ศาลส่งคืนรถจักรยานยนต์ของกลางให้แก่ผู้ร้องได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 810/2529 ผู้เช่าซื้อรถยนต์ของกลางรู้เห็นเป็นใจในการกระทำผิดได้ขอให้ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ให้เช่าซื้อขอรถยนต์ของกลางคืนโดยผู้เช่าซื้อเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ เมื่อได้รับรถยนต์ของกลางคืน ผู้ร้องก็จะให้ผู้เช่าซื้อชำระค่าเช่าซื้อต่อไปเจตนาของผู้ร้องเป็นการขอคืนเพื่อประโยชน์ของผู้เช่าซื้อเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตผู้ร้องไม่มีสิทธิขอให้ศาลคืนรถยนต์ของกลางแก่ผู้ร้องได้ ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1726/2530 ข้อเท็จจริงในคดีเป็นไปทำนองเดียวกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1528/2522, ที่ 546/2529 หรือที่ 810/2529 นั้นเอง อย่างไรก็ดี มีข้อน่าสังเกตตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1726/2530 นี้ก็คือศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่ผู้ร้องมายื่นคำร้องขอให้ศาลคืนรถยนต์ของกลางในทำนองนี้เป็นพฤติการณ์ที่แสดงว่าผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจในการกระทำผิดด้วย องค์ประกอบสำคัญของมาตรา 36 แห่งประมวลกฎหมายอาญาก็คือการที่ผู้ร้อง "มิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด" ก่อนหรือในขณะที่มีการกระทำความผิด ข้อวินิจฉัยของคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้จึงเป็นการวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งคงจะถือเป็นบรรทัดฐานใหม่ไม่ได้ หรือจะถือว่ากลับแนววินิจฉัยของคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1528/2522 ก็ยังมิได้เช่นกัน หากกรณีปรากฏข้อเท็จจริงชัดแจ้งว่า ในขณะที่กระทำความผิดผู้ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจ

ด้วยในการกระทำผิดก็คงจะปรับแนววินิจฉัยของคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ให้ถือว่า ผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจในการกระทำผิด ซึ่งเป็นการรู้เห็นภายหลังกระทำผิดแต่ต้องเสีย สิทธิของตนตามกฎหมายก็คงจะไม่ได้ เพราะเป็นการวินิจฉัยที่ก้าวเกินไปกว่าตัวบท กฎหมายในกรณีเช่นนั้น ก็คงจะต้องกลับไปหาหลัก "ผู้ร้องใช้สิทธิทางศาลโดยไม่ สุจริต" ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1528/2522 อยู่นั่นเอง นพพรโพธิ์รังสียากร